



DIA 26

TRILHA TITÃ

AULA 4/6

DPPM

APELAÇÃO E EMBARGOS

CPPM ARTS. 526-545 • CABIMENTO • PRAZO • EFEITOS • EMBARGOS DE NULIDADE/INFRINGENTES • DECLARAÇÃO

1

2

3

4

5

6

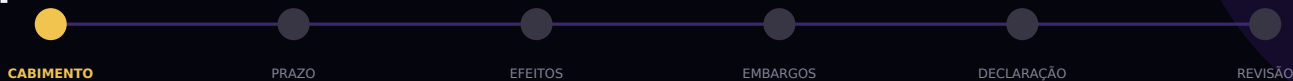
TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

6 QUESTÕES: 2 CEBRASPE STM + 4 FIXAÇÕES DO CPPM



APELAÇÃO

Cabimento: sentença definitiva e decisões não alcançadas pelo RSE



1. Art. 526

Cabe apelação da sentença definitiva de condenação ou absolvição e de sentença definitiva ou com força de definitiva nos casos em que não haja recurso em sentido estrito.

REGRA DE ESCOLHA

Se a decisão é apelável, o CPPM não permite substituir por RSE apenas porque o recorrente quer atacar um capítulo da decisão.

BIZU 95+

Primeiro pergunte “cabe RSE?”. Se não e a decisão é definitiva/tem força de definitiva, pense em apelação.

Q04

FIXAÇÃO TITÃ - LEI SECA

CPPM • ART. 526, PARÁGRAFO ÚNICO

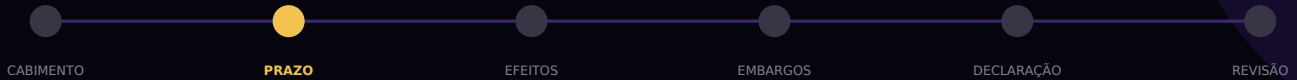
Se a decisão comporta apelação, o recurso em sentido estrito pode ser usado livremente contra parte específica da mesma decisão. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



INTERPOSIÇÃO

Cinco dias: número que precisa ficar automático

**2. Art. 529**

A apelação é interposta por petição escrita no prazo legal de cinco dias, contado da intimação da sentença ou da leitura em audiência pública quando presentes as partes ou seus representantes, conforme a hipótese legal.

PEGADINHA

Não transporte automaticamente prazos do CPP comum para o CPPM. Aqui, memorize o cinco.

EXEMPLO

A questão que troca cinco por dez ou quinze dias está testando literalidade.

Q03**FIXAÇÃO TITÃ - LEI SECA**

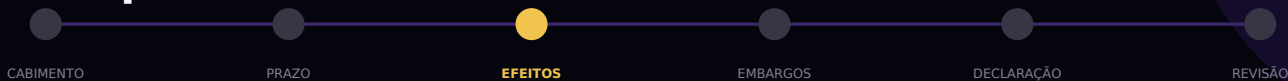
CPPM • ARTS. 526 E 529

A apelação é cabível nas hipóteses do art. 526 e deve ser interposta, em regra, por petição escrita dentro de cinco dias da intimação ou ciência legal da sentença. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

EFEITOS DO RECURSO

Fuga após apelar e efeito extensivo: leitura sem extrapolar

**3. Art. 528**

O CPPM prevê sobrestamento da apelação se, depois de apelar, o condenado fugir da prisão. Em prova, cuidado para não aceitar consequências adicionais que o dispositivo não prevê.

EFEITO EXTENSIVO

A extensão do resultado a corréu encontra limite quando a razão do recurso é exclusivamente pessoal.

PEGADINHA

Itens longos costumam começar com uma regra verdadeira e acrescentar uma consequência falsa.

Q01**QUESTÃO REAL IDENTIFICADA**

CESPE/CEBRASPE • STM • 2011 • Q90608

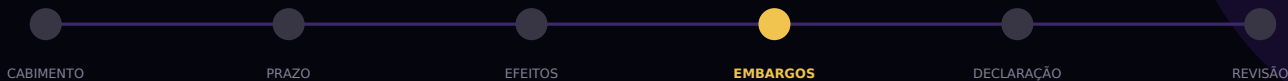
Item real em versão condensada: após o condenado fugir depois de apelar, o CPPM determina sobrestamento; o item ainda afirmava deserção automática se não recapturado e sustação da apelação do MP quando o réu estivesse solto/revel/foragido. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CORRÉUS

O fundamento pessoal interrompe a extensão automática do recurso



4. Lógica

Quando a decisão favorável decorre de fundamento comum à situação dos corrêus, pode haver extensão. Se a razão é estritamente pessoal ao recorrente, não se transporta automaticamente aos demais.

EXEMPLO

Uma causa pessoal de extinção da punibilidade de um corrêu não beneficia outro que não possui a mesma condição.

Q02

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CESPE/CEBRASPE • STM • 2011 • Q90607

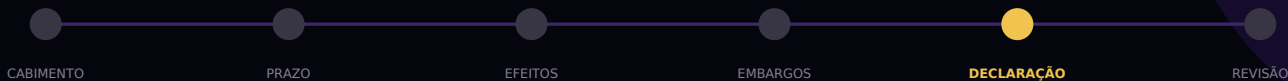
Versão condensada: o efeito extensivo do recurso de um corrêu beneficiaria os demais qualquer que fosse o fundamento do recurso, inclusive quando baseado em circunstância exclusivamente pessoal.
C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



EMBARGOS

Nulidade/infringentes x declaração: finalidades diferentes



5. Arts. 538-542

O CPPM disciplina embargos de nulidade/infringentes e embargos de declaração no âmbito do STM. Os primeiros se relacionam à divergência decisória nos limites legais; os declaratórios servem para integrar/esclarecer o acórdão.

DECLARAÇÃO

Ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão são palavras-chave.

PEGADINHA

Não trate embargos declaratórios como recurso exclusivo de decisão não unânime.

Q05

FIXAÇÃO TITÃ - LEI SECA

CPPM • ARTS. 538-542

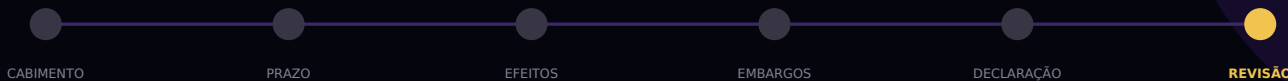
Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



PRAZO E PROCEDIMENTO

Cinco dias também aparece nos embargos - e há regra de novo relator



6. Art. 540

Os embargos previstos nessa sequência do CPPM são opostos no prazo de cinco dias da intimação do acórdão. O Código prevê distribuição a novo relator em hipóteses próprias.

UNANIMIDADE

A regra do art. 539 afasta embargos de nulidade/infringentes contra acórdão unânime, ressalvada a disciplina própria dos declaratórios.

BIZU 95+

Apelação: 5 dias. Embargos: 5 dias. Declaratórios: defeito de integração do acórdão.

Q06

FIXAÇÃO TITÃ - LEI SECA

CPPM • ARTS. 539-540

Embargos de nulidade ou infringentes são cabíveis contra qualquer acórdão unânime do STM, no prazo de quinze dias. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q01 E

CESPE/CEBRASPE • STM • 2011 • Q90608

ERRADO. A parte correta é o sobrestamento previsto no art. 528. As consequências adicionais enunciadas pelo item não decorrem do dispositivo.

Q02 E

CESPE/CEBRASPE • STM • 2011 • Q90607

ERRADO. O efeito extensivo não alcança fundamento de caráter exclusivamente pessoal. A palavra “qualquer” torna o item excessivo.

Q03 C

CPPM • ARTS. 526 E 529

CERTO. O prazo de cinco dias é número-chave deste bloco. O art. 526 delimita o cabimento e o art. 529 disciplina a interposição.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q04 E

CPPM • ART. 526, PARÁGRAFO ÚNICO

ERRADO. O CPPM impede o uso do RSE quando cabe apelação, ainda que se pretenda impugnar apenas parte do decidido.

Q05 C

CPPM • ARTS. 538-542

CERTO. É o núcleo dos embargos declaratórios no CPPM e deve ser separado dos embargos de nulidade/infringentes.

Q06 E

CPPM • ARTS. 539-540

ERRADO. A regra afasta esses embargos contra acórdão unânime; o prazo legal é de cinco dias. Embargos declaratórios têm disciplina própria.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

Apelação: art. 526; interposição em 5 dias. Se cabe apelação, não cabe “atalho” por RSE. Fuga depois do apelo: sobrestamento, sem inventar efeitos. Embargos declaratórios: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Embargos: atenção à unanimidade e ao prazo de 5 dias.

RASTREABILIDADE E FONTES

Código de Processo Penal Militar compilado, arts. 526 a 545; CESPE/CEBRASPE STM 2011 Q90607 e Q90608. Enunciados reais foram condensados para estudo sem alteração do ponto jurídico cobrado.